

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50036472820258240282

ID Comunicacao: 602707286

Data Disponibilizacao: 2026-05-06

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Procedimento Comum Cível Nº 5003647-28.2025.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>AUTOR</td><td>: PEDROSO JUNIOR LTDA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: MARIANA MENSACK (OAB RS121241)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: GEORG KASPERBAUER (OAB RS091897)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Trata-se de Procedimento Comum Cível ajuizado por PEDROSO JUNIOR LTDA contra COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL, por intermédio do qual pede a concessão de tutela de urgência.</p>

<p>Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder a tutela de urgência quando cumulativamente: a) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e b) caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.</p>

<p>No âmbito das ações revisionais de contratos bancários, é pacífico o entendimento de que a mera propositura da ação não afasta a mora do devedor (Súmula 380 do STJ). Ademais, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp repetitivo n. 1.061.530/RS (Temas 28 a 34), o deferimento de tutela antecipada para afastar os efeitos da mora pressupõe, cumulativamente: a) o questionamento parcial ou total do débito; b) a demonstração de abusividade em encargos incidentes no período da normalidade contratual; e c) o depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea, de forma concomitante ao ajuizamento da ação.</p>

<p>Inclusive, em julgado proferido no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim se registrou:</p>

<p>A respeito da configuração da mora e da concessão de tutela de urgência em ação revisional bancária, o Superior Tribunal de Justiça exarou as seguintes

orienta¸ães no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS: ORIENTA¸ãO 2 - CONFIGURA¸ãO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remunerat&ocute;rios e capitaliza¸ão) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de a¸ão revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Portanto, para a descaracteriza¸ão da mora ´ indispens´vel a apura¸ão de ilegalidade substancial durante a normalidade, como juros remunerat&ocute;rios acima do permitido e capitaliza¸ão indevida, e o dep&ocute;sito judicial do montante incontroverso, pois eventual ilegalidade não afasta a responsabilidade pelo adimplemento do principal, acrescido do que se reputa devido. Assim, para apreciar o pedido de liminar, ´ suficiente a an´lise da causa de pedir relativa aos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remunerat&ocute;rios e capitaliza¸ão dos juros). As demais questões suscitadas, por não influírem na mora, serão decididas somente na senten¸a. (grifei). (TJSC, AI 5013175-25.2026.8.24.0000, 5ª Câmara de Direito Comercial , Relator ANDRE ALEXANDRE HAPKE , julgado em 25/03/2026).</p>

<p>No caso concreto, em que pese a parte autora tenha apresentado documentos que indicam a existência de rela¸ão jurídica com a parte requerida, não ´ possível verificar, em sede de cogni¸ão sum´ria, a verossimilhan¸a da irregularidade das cobran¸as realizadas pela institui¸ão financeira, devendo-se prestigiar o exercício do contradit&ocute;rio.</p>

<p>Quanto à taxa de juros remunerat&ocute;rios, destaca-se que a m´dia divulgada pelo Banco Central constitui apenas referencial, cabendo ao juiz analisar, no caso concreto, se os juros contratados foram ou não abusivos.</p>

<p>Com efeito, a parte autora não logrou êxito em demonstrar, nesta fase processual, que a taxa pactuada seja significativamente discrepante da taxa m´dia divulgada pelo Bacen no período da contrata¸ão, motivo pelo qual, neste momento processual não identifiquei abusividade.</p>

<p>No que concerne à capitaliza¸ão dos juros com periodicidade inferior à anual, ela ´ admitida nos contratos banc´rios celebrados ap&ocute;s 31/03/2000, desde que a opera¸ão seja realizada por institui¸ão integrante do Sistema Financeiro Nacional e haja pactua¸ão expressa e clara, a qual se considera atendida quando o contrato prevê taxa anual superior ao duod´cuplo da mensal, conforme art. 5º da MP n. 2.170-36/2001, Tema 247 e Súmulas 539 e 541 do STJ.</p>

<p>Verifica-se que a contrata¸ão/aditamento ocorreu em data posterior àquela da entrada em vigor da Medida Provis&ocute;ria n. 2170-36/2001 e prevê a ocorrência de capitaliza¸ão, o que prejudica a tese de abuso alegada, ao menos em sede de cogni¸ão sum´ria da insurgência.</p>

<p>Por fim, não h´ periculum in mora, j´ que não h´ indícios de probabilidade de inscri¸ão do nome da parte autora em cadastros de restri¸ão ao cr´dito ou demonstra¸ão de ajuizamento de a¸ão de busca.</p>

<p>Ademais, a contrata¸ão/repactua¸ão se deu em 2024, o que afasta a caracteriza¸ão de urgência contemporânea e justifica a preserva¸ão do contradit&ocute;rio.</p>

<p>Não identificados os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido ´ medida que se revela adequada.</p>

<p>1. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, j´ que não preenchidos os requisitos legais.</p>

<p>2. A audiência de concilia¸ão e media¸ão ser´ realizada caso as partes sinalizem em contesta¸ão e em r´plica o interesse.</p>

<p>3. O C&ocute;digo de Defesa do Consumidor ´ aplic´vel às institui¸ões financeiras" (Súmula 297 do STJ). Desse modo, levando-se em conta que a parte autora contratou servi¸os de natureza banc´ria fornecidos no mercado de consumo, mediante remunera¸ão, para atender à necessidade de car´ter pessoal (art. 2º da Lei n. 8.078/1990), a rela¸ão jurídica objeto dos autos ´ orientada pelas disposi¸ões da Lei n. 8.078/1990. </p>

Assim, a inversão da prova, porquanto se trata de relação de consumo e a autora se enquadra como parte hipossuficiente da relação.

4. Cite-se e intime-se a parte ré; para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 335 do CPC, sob pena de revelia (art. 344 do CPC), devendo, ainda, especificar as provas que pretende produzir, justificar a sua finalidade e indicar o fato que pretende comprovar com cada qual (art. 336 do CPC).

A parte ré; deverá; exibir, com a contestação, os documentos vinculados à relação jurídica com a parte contrária e os demais documentos solicitados pela parte requerente (se houver) ou justificar a impossibilidade de exibição, sob pena de se presumir como verdadeiros os fatos que se pretendia comprovar através dessa prova (arts. 396 e 400 do CPC).

5. Após, ré; plica, para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se a parte autora sobre a resposta e os documentos com ela eventualmente juntados, bem como para que especifique as provas que pretende produzir, justifique a sua finalidade e indique fato que deseja provar (arts. 350, 351 e 437, § 1º, todos do CPC), além de, caso ainda não o tenha feito, apontar detalhadamente (número da cláusula, página dos autos e conteúdo) as cláusulas que entende abusivas, correlacionando-as com os argumentos apresentados, sob pena de não conhecimento.

<section>

</section>

<section>

<hr>

<footer>

</footer></article></body></html>